

1519633-20.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... como olheiro do trabalhando como olheiro do tráfico de droga há algumas semanas, conheci ao adolescente há pouco. Está com 25 anos. Não tem filhos e trabalhando como ajudante de pedreiro. Está preso por tráfico de drogas e também é usuário.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519633-20.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519633-20.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS CARLOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DOUGLAS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c o art. 40, IV, ambos da mesma Lei 11.343/06 e por suas vezes cs.c. o art. 61, II, "j".

Segundo consta na denúncia, no dia 18 de setembro de 2020, por volta de 20h50min, ou seja, em ocasião de calamidade pública decorrente da chamada "pandemia de COVID-19" e na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 13051, Bairro Jaraguá, nesta Capital, DOUGLAS CARLOS DA SILVA, concorreu para ocultação e guarda de drogas para tráfico inclusive a envolver adolescente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, os policiais patrulhavam de rotina, quando na ocasião e local acima indicados, onde havia um "escadão", desembarcaram da viatura, e realizaram

uma incursão pelo "Escadão", momento e motivo pelo qual surpreenderam dois rapazes, sentados nos degraus, ou seja, os acusados DOUGLAS e o adolescente Júlio Cesar dos Santos, então com dezesseis anos de idade.

Abordados, na posse direta do adolescente os policiais havia uma bolsa com vinte e uma (21) porções individualizadas de "maconha", mais 60 (sessenta) de "cocaína", outras 3(três) também, de "cocaína", mais vinte e sete (27) de "crack", mais quatro de "skunk", e mais um vidrinho de lança-perfume. DOUGLAS estava com a quantia de R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais).

O réu preso em flagrante, sendo beneficiado com a liberdade provisória (fls. 61/64).

A denúncia foi recebida no dia 30 de setembro de 2020 (fls. 89/91).

O réu foi devidamente citado (fl. 102), apresentando resposta à acusação (fl. 105).

Ficando afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 107), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18 de julho de 2022, às 15h00min (fls. 138/139).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 37 da Lei 11.343/06.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, acompanhou o Ministério Público, requerendo, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial menos gravoso e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 31/35 e 92/95), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o policial militar Bruno Alves de Carvalho relatou que se encontravam em patrulhamento pela Av. Raimundo Pereira de Magalhães, onde há um "Escadão". Ao desembarcarem da viatura, realizaram uma incursão pelo "Escadão" e surpreenderam dois rapazes, sentados nos degraus, sendo que um deles portava uma bolsa. Em audiência o policial disse acreditar que a droga estava com o acusado. Na DELEGACIA DE POLÍCIA, este policial contou que os dois indivíduos foram abordados, revistados e identificados como sendo Júlio César dos Santos, o adolescente que estava com a bolsa, e Douglas Carlos da Silva portava a quantia em dinheiro de R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais). Seu parceiro abriu a bolsa que Júlio portava, nela havia porções de maconha, cocaína e crack, além de skunk e um vidrinho de lança-perfume. O depoente inquiriu ambos; somente o adolescente admitiu que realmente traficava drogas, disse que estava nesta atividade ilegal há um mês e ganhava R\$ 100,00 por dia.

O réu Douglas Carlos da Silva disse que estava no local apenas trabalhando como olheiro do trabalho como olheiro do tráfico de droga há algumas semanas, conheci ao adolescente há pouco. Está com 25 anos. Não tem filhos e trabalhando como

ajudante de pedreiro. Está preso por tráfico de drogas e também é usuário.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu, porém, como incurso no artigo 37, caput da Lei 11.343/06.

Como se verifica, a prática deste crime ficou comprovada pelos elementos de prova produzidos, em especial o relato dos policiais militares ouvidos em Juízo que se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.

O laudo químico-toxicológico das fls. 31/35 e 92/95 comprovou que os entorpecentes apreendidos constam: 75,5g da substância "THC"; 1,4g detectada como cocaína; 38,6g detectada como cocaína; 3,5g detectada como cocaína; 1,3g detectado de THC e; 10ml detectado como TRICLOROETILENO, ou "lança-perfume".

O local, conhecido ponto de observação para o tráfico, conforme exposto pelos agentes policiais, a confissão do réu, assim como a quantidade das substâncias apreendidas não deixam dúvidas de que as drogas eram destinadas à traficância, bem como que o réu atuava como colaborador.

Ressalta-se não haver nos autos qualquer razão para que os policiais militares incriminassem injustamente o réu. Por certo, estes, assim como os demais agentes da lei, não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria, e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras, tendo elas o mesmo crédito que qualquer testemunha, até que prova em contrário exclua a presunção.

Neste sentido:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações". (STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006).

"Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (STJ - HC n.º 404.514-PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 06/03/2018).

Assim, restou demonstrado que o réu efetivamente atuava como colaborar do tráfico.

Por todo o exposto, de rigor a condenação do réu pela prática do delito descrito no artigo 37, caput, da lei 11.343/06.

Assim, apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, 02 anos de reclusão e 300 dias-multa.

Na segunda fase, impossível considerar a confissão espontânea ou menoridade relativa, pois a pena não pode ser minorada abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase da dosagem da pena, não há causas de diminuição a serem consideradas. De outro lado, presente a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, pois o réu estava na companhia do adolescente, na época com 16 anos, razão pela qual aumento a pena em 1/6 e torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Deixo de substituir as penas pois o réu está preso por outro crime.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar DOUGLAS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 37, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, arbitrados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando o regime inicial de cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de observar o art. 387, IV, do CPP, pela natureza do crime praticado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas).

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade concedida por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA